

CONTRATO DE TRABAJO
PLAZO FIJO

En Antofagasta, a **17 DE DICIEMBRE DE 2025**, entre **Evolmine SpA, R.U.T. 76.759.001-6**, del giro Comercial **SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MINERIA SPA**, debidamente representada por don(ña) **NICOLE CISTERNAS GONZALEZ, R.U.N. 17437649-2** mail **operaciones@evolmine.cl**, con domicilio comercial para estos efectos en **El Salitre N° 7960, Antofagasta, II Región**, en adelante el **EMPLEADOR**; y don(ña) **ALFREDO CORTÉS ARQUEROS, RUN 20642260-2** de Nacionalidad **CHILENA**, Estado Civil **SOLTERO**, nacido el **03 DE MARZO DE 2001**, domicilio en **Las dalias 460, Andacollo** mail: **alfredocortesarq3@gmail.com**, en adelante el **TRABAJADOR** se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:

PRIMERO: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios al Empleador en calidad de **MECANICO OPERADOR PUENTE GRUA**. El trabajador deberá prestar sus servicios en **FAENA MINERA SPENCE**, ubicado en **CONTRATO N° 9100078824 Servicio mantenimiento integral mecánico, electrico e instrumentación en planta concentradora minera SPENCE - N° 4540007019** la comuna de **SIERRA GORDA**, pudiendo ser trasladado a otro domicilio y/o labores similares.

SEGUNDO: Atendida la naturaleza de los servicios y la actividad de **EVOLMINE SPA**, las partes pactan una jornada de trabajo **BISEMANAL 8X6** en ciclo compuestos de **8 DÍAS DE TRABAJO CONTINUO POR 06 DIAS DE DESCANSO CONTINUO**. El trabajador acepta la aplicación de esta jornada y acuerda con el empleador que solo percibirá remuneración por los días efectivamente trabajados. En conformidad al máximo permitido por esta jornada, el horario diario de trabajo será distribuidos **09 HORAS DE TRABAJO, CON 1 HORA DE COLACION NO IMPUTABLE A DICHA JORNADA. TURNO DIA: DESDE LAS 08:00 HRS AM HASTA LAS 18:00 HRS PM; TURNO NOCHE: DESDE LAS 20:00 HRS PM HASTA LAS 06:00 HRS AM.**

El Empleador, en conformidad con la ley de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de la empresa, podrá alterar el horario de inicio y de término de la jornada diario de trabajo.

Para ejecutar horas extraordinarias de trabajo será fundamental el pacto a que se refiere el artículo 32 del código del Trabajo. Dichos pactos deberán constar por escrito y solo tendrán por efecto cubrir o atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. Este pacto será esencial para la existencia de la jornada extraordinaria de trabajo, entendiéndose, en consecuencia, que este será imprescindible para que el empleador tenga conocimiento que el trabajador ha permanecido a su disposición fuera de la jornada de trabajo.

TERCERO: Por la prestación de sus servicios **El Trabajador percibirá** los siguientes estipendios:

- A. **SUELDO BASE**, ascendente a la suma de \$1530692 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS)
- B. **GRATIFICACIÓN**. El Trabajador recibirá una gratificación anual equivalente a un 25% del sueldo base anual, con el tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales, pagadera mensualmente en doce cuotas, junto a la remuneración correspondiente. Las partes dejan constancia que el establecimiento de la gratificación se realiza ejerciendo la opción que consagra el artículo 50 del Código del Trabajo, por lo cual El Empleador queda eximido de la obligación del artículo 47 del Código del Trabajo, sea cual sea la utilidad líquida que obtuviere.

El trabajador autoriza expresamente al empleador, para que éste pague su sueldo mediante transferencia electrónica a la cuenta **19820802437**, del banco **FALABELLA**, cuenta de la cual es exclusivo titular.

La remuneración será pagada el último día hábil del mes en moneda nacional y por mensualidad vencida. **El Empleador** se obliga a retener y pagar los impuestos a la renta correspondientes a las remuneraciones que se pagarán a **El trabajador**, y a descontar y enterar en arcas previsionales las respectivas cotizaciones previsionales y de salud, además de practicar otros descuentos legales conforme a la ley, así como los anticipos de remuneraciones y otros descuentos originados por compromisos del Trabajador contraído con

el Empleador o con cualquier otro organismo o institución autorizada para ordenarlos, todo esto observando los límites señalados en el Artículo 58 del Código del Trabajo.

Se deja constancia que en virtud de la ley N° 21.252, el empleador deberá realizar una retención adicional correspondiente al 3% del sueldo del trabajador, en el caso de que éste haya solicitado un Préstamo Solidario del Estado o Préstamo Tasa Cero %.

CUARTO: El Trabajador declara que se encuentra afiliado al sistema de pensión **UNO** y al sistema de salud **FONASA**. De los montos correspondientes a los conceptos antes indicados, serán descontados de su remuneración bruta imponible en conformidad a la ley.

QUINTO: Las partes convienen que cualquier otra prestación que el Empleador otorgue al Trabajador, fuera de las estipuladas en este Contrato y de las dispuestas por la ley, se entenderán conferidas a título de mera liberalidad, no conferirán derecho alguno al Trabajador y el Empleador podrá modificarlas o suprimirlas a su entera voluntad.

SEXTO: El Trabajador se obliga y compromete expresamente a cumplir las instrucciones que le sea impartidas por su jefe o supervisor o por la Gerencia directa de la empresa, y acatar en todas sus partes las disposiciones establecidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. las que declara conocer y que, para estos efectos, se consideran parte integrante del presente contrato; reglamento del cual El trabajador recibe una copia digital el cual se extrae escaneando código QR del anexo "CONTROL DE ENTREGA, TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACUSO DE RECIBO DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD". Además, el trabajador(a) en este acto recibe el descriptor de cargo.

SEPTIMO: OBLIGACIONES. Son consideradas como obligaciones esenciales por parte de **El trabajador** según el presente contrato, las que a continuación se mencionan:

- a. Cumplir oportuna y fielmente las políticas, instrucciones, reglamentos y órdenes impartidas por **El Empleador** o sus representantes, realizando todas aquellas actividades o labores, que directa o indirectamente tengan relación con la labor que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se contrata.
- b. A desarrollar el trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la salud, integridad y seguridad tanto de su persona como la de los demás trabajadores.
- c. Informar a su jefe o supervisor o gerente directo, de cualquier anomalía que se haya producido o estime pueda producirse y afecte el normal desarrollo de sus labores.
- d. Usar en el trabajo todos los elementos de seguridad contra accidentes, que **El Empleador** proporciona.
- e. Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa.
- f. Velar por los intereses de **El Empleador**, procurando evitar todo daño o perjuicio al mismo sea en su nombre, bienes y/o instalaciones. Asimismo, será responsable, en calidad de depositario de las máquinas, útiles y otros bienes de **El empleador** que se le entreguen para el desempeño de sus funciones.

OCTAVO: El Trabajador se obliga a través del presente Contrato de Trabajo a observar y cumplir cabalmente lo pactado en éste, y en especial entre otras, las siguientes normas:

- A. Mantener la confidencialidad de la información que con motivo de su trabajo o actividad deba manejar.
- B. A no emplear el nombre de la Empresa para obtener beneficios personales, sean o puedan ser, directos o indirectos.
- C. El trabajador reconoce que pertenecen y corresponderán a la Empresa, a título de Propiedad Intelectual, todos los estudios, descubrimientos o creaciones que lleve a cabo con motivo u ocupación del cumplimiento de su cometido laboral o contractual.